

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר

4643/25/פ

הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – הצבעה של אזרחים המשרתים שירות לאומי-אזרחי בחוץ לארץ), התשפ"ד-2024

1. תיקון סעיף 116ז. בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969¹, בסעיף 116ז(א), בהגדרה "עובד המדינה" בסופה יבוא "ולרבות אזרח המשרת בשירות אזרחי בחו"ל לפי סעיף 19(א) לחוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017² או אזרח המשרת בשירות לאומי-אזרחי בחו"ל לפי סעיף 5(ב) לחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014³."

דברי הסבר

ישנם אזרחים ישראלים רבים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי בחו"ל. אזרחים אלו מסייעים רבות לקהילות היהודיות בתפוצות ומחזקים בקרב חברי הקהילה את הזהות היהודית. על פי החוק הקיים, בבחירות לכנסת, רשאים נציגי המדינה, אשר נשלחו בשמה לחו"ל, להצביע בקלפי מיוחדת שמוצבת בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל (להלן – הנציגות). גם בני זוגם של עובדי המדינה או השליחים וילדיהם שגילם לא עולה על 22 רשאים להצביע בקלפיות אלו. בנוסף, בכלל ההגדרה "עובדי מדינה", נכללים חיילים, שוטרים ואנשי שירות בתי הסוהר השוהים בחו"ל בזמן הבחירות. לעומת זאת, אזרחים השוהים בחו"ל במסגרת שירות לאומי-אזרחי אינם רשאים להצביע בקלפיות אלו, והם לא יכולים לממש את זכות הבחירה שעומדת להם כאזרחי מדינת ישראל. לפיכך, תיקון זה מבקש לקבוע כי אזרחים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי בחו"ל בגופים המוכרים לכך לפי סעיף 19(א) לחוק השירות האזרחי, התשע"ז-2017 או אזרח המשרת בשירות לאומי-אזרחי בחו"ל לפי סעיף 5 לחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014, יהיו רשאים להצביע בנציגות הנמצאת בארץ בה משרתים. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אוהד טל וקבוצת חברי כנסת (פ/3153/25) הצעת החוק זוהי לפ/3135/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בסיוון התשפ"ד (10.06.2024)

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

² ס"ח התשע"ז, עמ' 632.

³ ס"ח התשע"ד, עמ' 380.

